

CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA

FASE 1 - REGULARIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO IMÓVEL

FASE	VALOR GLOBAL DA MÃO DE OBRA	CONDIÇÃO PRINCIPAL
Fase 1 - REGULARIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO IMÓVEL	R\$ 7.500,00	Conclusão integral em até 60 dias

1. DAS PARTES

CONTRATANTE: EDUARDO MATOS DE ASSIS FIGUEIREDO, nacionalidade _____, estado civil _____, profissão _____, portador do RG nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, nº _____, bairro _____, cidade _____ / _____, CEP _____, telefone _____, e-mail _____.

CONTRATADO: GELSON DE SOUZA DA SILVA, inscrito no CPF/CNPJ nº _____, RG nº _____ (se aplicável), com endereço à _____, nº _____, bairro _____, cidade _____ / _____, CEP _____, telefone _____, e-mail _____.

IMÓVEL OBJETO DOS SERVIÇOS: Rua Ângelo Príncipe Padella, nº _____, Parque Fabrício, Nova Odessa/SP, CEP _____, ou outro complemento cadastral que venha a ser confirmado pelas partes antes da assinatura.

As partes acima qualificadas firmam o presente Contrato Particular de Empreitada por Preço Global de Mão de Obra, regido pelas cláusulas abaixo e, subsidiariamente, pelas disposições aplicáveis do Código Civil.

2. DO OBJETO E DA FASE CONTRATADA

2.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de mão de obra pelo CONTRATADO para execução integral dos serviços da FASE 1 descritos no Anexo I, destinados à regularização, conservação, preparação e melhoria do imóvel antes das etapas posteriores da compra e do financiamento.

2.2. O primeiro serviço a ser iniciado deverá ser a demolição total da edícula localizada nos fundos do imóvel.

2.3. O CONTRATADO deverá concluir integralmente todos os serviços desta FASE 1 no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do primeiro dia efetivo de trabalho no imóvel, cuja data será registrada abaixo ou por mensagem escrita entre as partes.

Data de início da FASE 1: ____/____/____.

2.4. O prazo poderá ser ajustado apenas por motivo comprovado não imputável ao CONTRATADO, como impedimento de acesso ao imóvel, indisponibilidade de material solicitado tempestivamente, caso fortuito ou força maior, devendo a ocorrência ser comunicada ao CONTRATANTE.

3. DO PREÇO GLOBAL DA MÃO DE OBRA

3.1. O preço global da mão de obra deste contrato é de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

3.2. O preço é ajustado de forma global para a execução integral dos serviços expressamente descritos neste instrumento e em seu Anexo I, não sendo calculado, medido ou reajustado com base em metro quadrado, metro linear, quantidade de peças ou qualquer outra unidade de medição, salvo se houver serviço adicional formalmente aprovado pelas partes.

3.3. Medidas e metragens indicadas no Anexo I servem para identificar o escopo físico da obra, orientar a execução e auxiliar a aquisição de materiais, não constituindo critério autônomo de cobrança da mão de obra.

4. DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será realizado conforme o quadro abaixo, a ser preenchido e conferido pelas partes antes da assinatura:

PARCELA	VALOR	DATA / CONDIÇÃO
1 ^a	R\$ _____	_____ _____
2 ^a	R\$ _____	_____ _____
3 ^a	R\$ _____	_____ _____

4.2. Preferencialmente, os pagamentos serão realizados por PIX ou transferência bancária, valendo o respectivo comprovante como prova de pagamento, sem prejuízo de recibo quando solicitado.

4.3. Nenhum pagamento relativo a serviço adicional será devido sem orçamento ou definição de valor e autorização prévia do CONTRATANTE, preferencialmente por escrito, inclusive por mensagem de WhatsApp.

5. DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS E LISTAS DE COMPRA

5.1. Todos os materiais de construção, acabamento, peças, louças, metais, esquadrias e demais insumos necessários à obra serão adquiridos e fornecidos pelo CONTRATANTE, salvo ajuste escrito em contrário.

5.2. O CONTRATADO deverá informar previamente ao CONTRATANTE os materiais, quantidades aproximadas e especificações necessárias para cada etapa, com antecedência razoável e, sempre que possível, mínima de 5 (cinco) dias úteis, para permitir pesquisa de preços e aquisição antes do início do respectivo serviço.

5.3. Atrasos decorrentes exclusivamente da falta de material solicitado em tempo hábil pelo CONTRATADO não serão considerados atraso imputável ao CONTRATADO. Se a solicitação ocorrer tardiamente ou de forma insuficiente, o fato não afastará sua responsabilidade pelo cronograma aplicável.

5.4. Ferramentas manuais e equipamentos ordinários de uso profissional necessários à execução da mão de obra serão de responsabilidade do CONTRATADO. Eventuais locações extraordinárias de equipamentos, caçambas ou serviços de terceiros somente serão assumidas pelo CONTRATANTE mediante aprovação prévia.

6. DA EXECUÇÃO, QUALIDADE E RESPONSABILIDADE

6.1. O CONTRATADO deverá executar os serviços com técnica adequada, zelo, organização e observância das boas práticas construtivas, respondendo pela qualidade da mão de obra que executar diretamente ou por meio de ajudantes sob sua responsabilidade.

6.2. Danos comprovadamente causados por execução inadequada do CONTRATADO ou de seus ajudantes deverão ser corrigidos pelo CONTRATADO, sem cobrança adicional de mão de obra, ressalvados danos decorrentes de vícios preexistentes, materiais defeituosos fornecidos pelo CONTRATANTE ou intervenções de terceiros.

6.3. O CONTRATADO deverá corrigir, sem custo adicional de mão de obra, defeitos de execução que lhe sejam diretamente atribuíveis e que sejam comunicados pelo CONTRATANTE, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

6.4. O CONTRATADO poderá utilizar ajudantes ou profissionais auxiliares, permanecendo integralmente responsável por sua contratação, orientação, remuneração, encargos, segurança e conduta, inexistindo vínculo trabalhista ou obrigação direta entre tais pessoas e o CONTRATANTE.

7. DOS SERVIÇOS ADICIONAIS E ALTERAÇÕES

7.1. Qualquer serviço não descrito neste contrato e no Anexo I será considerado serviço adicional e dependerá de prévia apresentação de valor ou orçamento e autorização expressa do CONTRATANTE antes de sua execução.

7.2. Alterações de escopo, escolhas de acabamento, ajustes de posição de pontos e demais decisões tomadas durante a obra poderão ser registradas por escrito, inclusive por WhatsApp, desde que seja possível identificar de forma clara a concordância das partes.

7.3. O simples surgimento de necessidade adicional durante a obra não autoriza cobrança automática ou execução sem consentimento do CONTRATANTE.

8. DO ACESSO AO IMÓVEL E DA SEGURANÇA

8.1. O CONTRATANTE providenciará, dentro de suas possibilidades e direitos de acesso ao imóvel, a liberação necessária para execução dos serviços contratados.

8.2. O CONTRATADO deverá adotar os cuidados de segurança compatíveis com os serviços executados e manter ferramentas, entulhos e materiais organizados de forma a reduzir riscos a ocupantes, vizinhos e terceiros.

8.3. Sempre que a execução depender de acesso, autorização de ocupante, vendedor, condomínio, concessionária ou terceiro, eventual impedimento comprovado e não causado pelo CONTRATADO poderá justificar reprogramação do serviço, mediante comunicação ao CONTRATANTE.

9. DA INTERRUPTÃO E RESCISÃO

9.1. Se o CONTRATADO abandonar injustificadamente os serviços ou se recusar a concluir obrigação prevista no escopo, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, pagando apenas a parcela correspondente aos serviços efetivamente executados e aceitos, podendo exigir a devolução de valores pagos antecipadamente referentes a serviços não realizados.

9.2. Se o CONTRATANTE optar por interromper definitivamente o contrato sem falta do CONTRATADO, deverá quitar os serviços efetivamente executados e aceitos até a data da interrupção, descontados valores já pagos.

9.3. A rescisão não prejudica a apuração de danos materiais comprovados causados por qualquer das partes.

10. DAS COMUNICAÇÕES

10.1. As partes reconhecem como válidas, para fins de registro de decisões operacionais, listas de materiais, autorizações de serviço adicional e ajustes de execução, as mensagens trocadas pelos números de WhatsApp informados na qualificação, sem prejuízo de aditivo escrito quando a alteração for relevante.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Este contrato substitui entendimentos verbais anteriores apenas quanto ao objeto específico aqui descrito, prevalecendo o que estiver expressamente registrado neste instrumento e em seus anexos.

11.2. A eventual tolerância de uma parte para com a outra não importará renúncia de direito nem alteração automática do contrato.

11.3. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Odessa/SP para dirimir questões decorrentes deste instrumento, ressalvadas hipóteses legais de foro obrigatório.

ANEXO I - ESCOPO DETALHADO DOS SERVIÇOS - FASE 1

O presente Anexo I integra o contrato para todos os fins. Somente os serviços expressamente descritos abaixo integram o preço global, ressalvadas alterações formalizadas entre as partes.

1. Demolição total da edícula dos fundos

- Demolição completa da edícula existente nos fundos do imóvel, sendo este o primeiro serviço da Fase 1.
- Organização do entulho decorrente da demolição em local adequado para retirada. Caçamba, transporte e descarte definitivo serão definidos entre as partes antes do início, conforme cláusula de materiais e serviços extraordinários.

2. Correção da infiltração na parte de trás da casa

- Identificação e correção do problema de infiltração na região posterior da casa.
- Execução dos reparos necessários na parte externa e na parte interna dos cômodos atingidos, incluindo recomposição de superfícies afetadas pela intervenção.

3. Contrapiso do corredor atrás da casa

- Preparação, nivelamento e execução do contrapiso no corredor localizado atrás da casa, observando a infraestrutura que deva passar sob ou junto ao piso antes de seu fechamento.

4. Revisão das telhas da casa

- Verificação das telhas existentes em toda a casa e substituição das unidades quebradas, trincadas ou inadequadas, utilizando materiais fornecidos pelo CONTRATANTE.

5. Reparos provisórios no telhado da área dos fundos

- Execução de reparos de conservação necessários no telhado atualmente existente na área dos fundos, visando deixá-lo em condições adequadas de conservação e segurança.
- Nesta fase não será executado o novo telhado definitivo, nem haverá ampliação da área coberta.
- O novo telhado e a ampliação da cozinha externa/área gourmet pertencem à Fase 2, objeto de contrato separado.

6. Remoção de caixa vazia de registro de água

- Remoção da caixa vazia do registro de água existente no muro da frente, com recomposição e acabamento da área afetada.

7. Remoção da caixa de energia do poste adicional

- Demolição/remoção da caixa de energia vinculada ao poste adicional, com os reparos civis necessários após a retirada, respeitadas eventuais exigências de concessionária ou profissional habilitado quando aplicáveis.

8. Reboco da parede de trás da casa

- Reboco de toda a parede de trás da casa, com preparo da base e regularização da superfície.

9. Reboco do muro lateral esquerdo

- Reboco de todo o muro localizado na lateral esquerda do imóvel, considerando a casa vista de frente, no lado que faz divisa com o terreno vizinho.
- O serviço deverá incluir preparo da superfície, correções necessárias e regularização para acabamento posterior.

10. Reparos e regularização do muro da frente

- Reparar e regularizar o muro da frente da casa, corrigindo partes deterioradas e deixando a superfície em boas condições para acabamento posterior.

11. Infraestrutura da futura lavanderia - decisão antes do contrapiso

- No corredor dos fundos será instalada futuramente lavanderia com pia/tanque e máquina de lavar roupa, posicionadas entre as janelas conforme layout a definir.
- Antes de executar o contrapiso, o CONTRATADO deverá avaliar se é tecnicamente recomendável antecipar os pontos de água e esgoto da pia/tanque e da máquina de lavar.
- Se a passagem da tubulação precisar ocorrer antes do contrapiso, essa infraestrutura será executada na Fase 1. Se tecnicamente puder ser feita posteriormente sem retrabalho, permanecerá no escopo da Fase 2.

OBSERVAÇÕES DE ESCOPO

- O valor de R\$ 7.500,00 corresponde à mão de obra global dos serviços acima, não havendo medição posterior por metro quadrado.
- Serviços de acabamento ou melhoria não descritos neste Anexo I somente serão incluídos mediante autorização expressa e, se houver acréscimo de preço, mediante prévio acordo.

Nova Odessa/SP, _____ de _____ de 2026.

EDUARDO MATOS DE ASSIS FIGUEIREDO
CONTRATANTE

GELSON DE SOUZA DA SILVA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS

1. _____

Nome: _____

CPF: _____

2. _____

Nome: _____

CPF: _____

Preencher e conferir todos os campos em branco antes da assinatura.